

ДОГОВОР № _____ (номер договора)

на изготовление, доставку и установку мебели

г. Ташкент

« _____ » _____ 20____ г. (дата)

Шаблон договора. Пустые линии заполняются при заключении договора; мелким шрифтом в скобках указано, что вписать. Спецификация (Приложение № 1) оформляется отдельно для каждого заказа.

_____ (Наименование / ФИО Исполнителя), именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____ (должность, ФИО), действующего(ей) на основании _____ (свидетельства о регистрации ЯТТ / Устава / паспорта), с одной стороны, и _____ (ФИО Заказчика), паспорт _____ (серия и номер), выдан _____ (кем и когда), проживающий(ая) по адресу: _____ (адрес), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика изготовить мебель (далее — «Изделие»), доставить её по адресу объекта и установить (смонтировать), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

1.2. Наименование, количество, размеры, материалы, цвета, фурнитура, встраиваемая техника и иные характеристики Изделия определяются Спецификацией (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора. Эскиз, чертёж, схема размещения или визуализация, подписанные или подтверждённые Сторонами, также являются частью Спецификации.

1.3. Адрес объекта, на котором выполняются замер, доставка и монтаж: _____ (адрес, этаж, наличие лифта).

1.4. Услуга «под ключ» включает: замер помещения; подготовку проекта и Спецификации; изготовление Изделия; доставку по г. Ташкенту; сборку и установку на объекте; регулировку фасадов и фурнитуры; подписание акта приёмки.

1.5. Если иное не указано в Спецификации, в стоимость не входят: подключение бытовой техники, мойки, смесителей, подвод и отвод воды, газа, подключение электричества 220 В; демонтаж и вывоз старой мебели; выравнивание стен, полов и потолков; перенос и скрытие коммуникаций; доработка помещения.

1.6. Замер выполняется Исполнителем бесплатно. Окончательные размеры Изделия определяются по результатам замера и фиксируются в Спецификации. Размеры, предоставленные Заказчиком самостоятельно, Исполнитель вправе не проверять; ответственность за их точность несёт Заказчик.

2. Стоимость и порядок расчётов

2.1. Общая стоимость работ определяется Спецификацией и составляет _____ (сумма прописью) сум.

2.2. Оплата производится в следующем порядке: предоплата — [70] % (_____ сум) в течение _____ дней с даты подписания Спецификации; оставшаяся часть — [30] % (_____ сум) — не позднее дня доставки Изделия, до начала разгрузки и монтажа.

2.3. Оплата производится наличными или безналичным переводом. Днём оплаты считается день получения денежных средств Исполнителем; при наличной оплате Исполнитель выдаёт Заказчику подтверждающий документ.

2.4. Предоплата невозвратна в случае отказа Заказчика от договора (пункт 8.2). Предоплата используется для закупки материалов и фурнитуры и запуска Изделия в производство. Стоимость, указанная в Спецификации, не изменяется в течение срока действия договора, кроме случаев изменения Спецификации по инициативе Заказчика (раздел 6, включая дополнительные работы по пунктам 6.4–6.7) и случаев, предусмотренных пунктом 3.3.

2.5. При просрочке оплаты более чем на _____ дней Исполнитель вправе приостановить работы, а сроки, указанные в разделе 3, продлеваются на период просрочки.

3. Сроки

3.1. Срок изготовления Изделия — ____ рабочих дней. Отсчёт срока начинается со дня, когда выполнены все условия: подписана Спецификация, подтверждены размеры по результатам замера и внесена предоплата.

3.2. Дата доставки и монтажа согласовывается Сторонами заранее, не позднее чем за [1–2] дня. Монтаж занимает ____ рабочих дней.

3.3. Сроки переносятся на соответствующий период, если: Заказчик изменил Спецификацию; не внесена предоплата в срок; нет доступа на объект или объект не готов к монтажу; материалы или фурнитура задержаны поставщиками по причинам, не зависящим от Исполнителя; наступили обстоятельства непреодолимой силы (раздел 10). Исполнитель обязан заблаговременно уведомить Заказчика о переносе.

3.4. При нарушении срока изготовления по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать неустойку в размере [0,1] % от стоимости Изделия за каждый день просрочки, но не более [10] % от стоимости Изделия. Если Заказчик является потребителем и законодательством о защите прав потребителей установлен более высокий размер ответственности Исполнителя, применяется размер, установленный законодательством.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан: выполнить работы качественно и в соответствии со Спецификацией; использовать материалы и фурнитуру, указанные в Спецификации (замена на равноценные допускается только с согласия Заказчика); соблюдать сроки; сообщать Заказчику об обстоятельствах, препятствующих выполнению работ; обеспечить доставку и монтаж; убрать упаковку и мусор, образовавшийся при монтаже; устранять недостатки в течение гарантийного срока.

4.2. Исполнитель вправе: привлекать для выполнения отдельных работ третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком; приостановить работы при неоплате или отсутствии доступа на объект; требовать оплаты выполненных работ.

4.3. Заказчик подтверждает, что материалы, цвета и фактуры выбраны им по физическим образцам или каталогу. Цвет и текстура материалов могут незначительно отличаться от изображений на экране, фотографий и образцов. Отклонение размеров и положения Изделия от согласованных в Спецификации и в проекте установки в пределах 5 мм, а также технологические допуски, установленные стандартом, не являются недостатком. Претензии по размерам и установке принимаются к рассмотрению, только если отклонение превышает 5 мм от согласованных размеров и положения либо Изделие не соответствует применимому стандарту.

4.4. Заказчик обязан: обеспечить доступ на объект в согласованное время; подготовить помещение к монтажу (чистовая отделка стен, пола и потолка, выведенные коммуникации, электропитание, возможность подъёма и разгрузки); передать Исполнителю модели и габариты встраиваемой техники (холодильника, духового шкафа, микроволновой печи, варочной панели, вытяжки, мойки, стиральной и посудомоечной машин) до запуска Изделия в производство; сообщить о скрытых коммуникациях (трубах, проводке) в местах крепления; оплатить работы; принять результат.

4.5. Заказчик вправе: получать информацию о ходе выполнения работ; вносить изменения в Спецификацию (раздел 6); отказаться от договора (раздел 8).

5. Доставка, монтаж и приёмка

5.1. Исполнитель доставляет Изделие по адресу объекта в согласованное время. Заказчик (или его представитель) осматривает Изделие при приёмке.

5.2. Если доставка или монтаж не могут быть выполнены по вине Заказчика (объект не готов, нет доступа, техника не подходит по размерам и т. п.), повторный выезд оплачивается Заказчиком отдельно: _____ сум.

5.3. После завершения монтажа Стороны подписывают акт приёмки (Приложение № 2). Недостатки, выявленные при приёмке, фиксируются в акте и устраняются Исполнителем в согласованный срок.

5.4. Заказчик осматривает результат работ в день завершения монтажа. Если Заказчик без уважительных причин уклоняется от подписания акта, Исполнитель направляет ему письменное уведомление; при отсутствии мотивированных возражений в течение [3] рабочих дней со дня уведомления работы считаются принятыми.

5.5. Риск случайной гибели или повреждения Изделия до подписания акта приёмки несёт Исполнитель, после подписания — Заказчик.

6. Изменение Спецификации

6.1. Изменения в Спецификацию вносятся только по согласию обеих Сторон в письменной форме. Допускается подтверждение изменений перепиской в Telegram с контактов, указанных в реквизитах настоящего договора.

6.2. После запуска Изделия в производство и раскроя материалов изменения могут быть невозможны или оплачиваются Заказчиком дополнительно; при этом сроки изготовления переносятся.

6.3. Если изменения влекут изменение цены, Стороны фиксируют новую цену в Спецификации до внесения изменений.

6.4. Дополнительные работы. Если после подписания Спецификации Заказчик пожелает получить что-либо сверх согласованного (дополнительные или изменённые изделия, элементы, материалы, фурнитуру, подсветку, работы по монтажу и т. п.), такие работы выполняются только после их согласования и оплачиваются Заказчиком дополнительно, сверх цены, указанной в пункте 2.1.

6.5. Стоимость дополнительных работ определяется Исполнителем расчётом по фактической стоимости материалов, фурнитуры, работ и доставки и сообщается Заказчику до начала их выполнения. Расчёт Исполнителя является окончательным и не подлежит торгу или пересмотру: Заказчик либо принимает расчёт, либо отказывается от дополнительных работ.

6.6. Если Заказчик отказывается от дополнительных работ, договор исполняется в объёме действующей Спецификации на прежних условиях. Если Заказчик принимает расчёт, это подтверждается письменно (в том числе сообщением в Telegram по пункту 6.1) либо подписанием дополнения к Спецификации, после чего стоимость и срок дополнительных работ становятся обязательными для Сторон.

6.7. Дополнительные работы оплачиваются в порядке, указанном в дополнении к Спецификации (по умолчанию — в размере [100] % до начала их выполнения). Срок изготовления и монтажа продлевается на время, необходимое для выполнения дополнительных работ. Работы, выполненные по просьбе Заказчика без согласования их стоимости, оплачиваются по расчёту Исполнителя на основании пункта 6.5.

7. Гарантия

7.1. Гарантийный срок на Изделие и монтаж — 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приёмки. На фурнитуру, встраиваемую технику, мойки, смесители и иные комплектующие сторонних производителей действует гарантия производителя в пределах установленного им срока.

7.2. Гарантия распространяется на дефекты материалов, изготовления и монтажа, проявившиеся при условии правильной эксплуатации: расслоение и отклеивание кромки, перекосы и неровности фасадов, дефекты крепления и сборки, неисправности фурнитуры в пределах гарантии её производителя.

7.3. Гарантия не распространяется на: естественный износ; механические повреждения (удары, царапины, сколы); повреждения от влаги — протечек, постоянной сырости, пара, неправильной уборки, попадания воды на кромку и в стыки; воздействие высокой температуры (горячая посуда, открытый огонь, пар) на фасады, кромку и столешницу; перегрузку полок и ящиков; выгорание и изменение цвета под прямыми солнечными лучами; самостоятельный ремонт, разборку или перемещение Изделия; повреждения при подключении техники и сантехники третьими лицами; незначительные отличия цвета и текстуры материалов; отклонения в пределах 5 мм по пункту 4.3; недостатки, оговорённые в акте приёмки; обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Заявку на устранение недостатка Заказчик направляет Исполнителю по телефону или в мессенджер с описанием и фотографиями. Исполнитель осматривает Изделие в течение [5] рабочих дней и

устраняет признанные гарантийными недостатки в течение [14] рабочих дней, если для этого не требуется заказ материалов, который требует больше времени.

7.5. Рекомендации по эксплуатации приведены в Приложении № 3.

8. Расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе отказаться от договора в любое время. В случае отказа по инициативе Заказчика предоплата (70 % стоимости по пункту 2.2) возврату не подлежит и остаётся у Исполнителя в счёт компенсации расходов на замер, проект, закупленные материалы и фурнитуру, изготовленные детали, резервирование производственных мощностей и иных убытков, поскольку Изделие изготавливается по индивидуальным размерам и не может быть продано другому лицу. Если фактически понесённые Исполнителем расходы и выполненная часть работ превышают сумму предоплаты, Заказчик оплачивает разницу.

8.3. Исполнитель вправе отказаться от договора при существенном нарушении его условий Заказчиком (неоплата, отсутствие доступа на объект более ____ дней), письменно уведомив Заказчика. В этом случае предоплата остаётся у Исполнителя на условиях пункта 8.2.

8.4. Если договор расторгнут по вине Исполнителя (нарушение срока более чем на [30] дней, отказ от исполнения), предоплата возвращается Заказчику полностью в течение [10] рабочих дней со дня расторжения договора.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и настоящим договором.

9.2. При просрочке оплаты Заказчик уплачивает неустойку в размере [0,1] % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более [10] % от неё.

9.3. Исполнитель не отвечает за: ущерб, вызванный неточными размерами и данными, предоставленными Заказчиком; повреждение скрытых коммуникаций, о которых Заказчик не сообщил; состояние стен, полов и потолков; задержки по вине Заказчика; подключение техники и сантехники третьими лицами.

9.4. В пределах, допускаемых законодательством, ответственность Исполнителя не может превышать стоимость Изделия.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, эпидемии, перебои в поставках материалов по причинам, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить). Срок исполнения продлевается на период их действия.

10.2. Если такие обстоятельства продолжаются более [30] дней, любая из Сторон вправе расторгнуть договор с взаиморасчётами: предоплата возвращается за вычетом фактически понесённых Исполнителем расходов.

11. Разрешение споров

11.1. Споры решаются путём переговоров. Претензия направляется в письменной форме (в том числе в мессенджер с контактов, указанных в реквизитах); ответ даётся в течение [10] календарных дней.

11.2. Если соглашение не достигнуто, спор рассматривается в суде в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

12. Персональные данные и фотографии

12.1. Заказчик даёт согласие на обработку своих персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон) в целях исполнения настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Узбекистан о персональных данных. Согласие может быть отозвано Заказчиком в порядке, установленном законодательством.

12.2. Использование фотографий готового Изделия в портфолио и рекламе Исполнителя: Заказчик _____ согласен _____ не согласен.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

13.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения действительны, если составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами либо подтверждены в порядке пункта 6.1.

13.3. Если какое-либо условие договора противоречит обязательным нормам законодательства Республики Узбекистан (в том числе о защите прав потребителей), применяются эти нормы; остальные условия договора сохраняют силу.

13.4. Приложения: № 1 — Спецификация; № 2 — Акт приёмки выполненных работ; № 3 — Рекомендации по эксплуатации.

14. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель	Заказчик
_____ (Наименование / ФИО Исполнителя)	_____ (ФИО Заказчика)
ИНН / ПИНФЛ: _____	Паспорт: _____ (серия, номер)
Адрес: _____	Выдан: _____ (кем и когда)
Телефон: _____	Адрес: _____
Telegram: _____	Телефон: _____
Банковские реквизиты: _____	Telegram: _____
Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Исполнителя) /	Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Заказчика) /

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ к договору № _____ от «____» _____ 20__ г.

№	Наименование и размеры (Ш×В×Г, мм)	Материал корпуса / фасада, цвет	Фурнитура	Кол- во	Цена, сум
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Столешница (материал, толщина, размеры): _____

Встраиваемая техника — модель и габариты ниши: холодильник _____; духовой шкаф _____; микроволновая печь _____; варочная панель _____; вытяжка _____; посудомоечная машина _____; стиральная машина _____; прочее _____.

Мойка и смеситель: _____

Подсветка, декоративные элементы, дополнительные работы: _____

Схема размещения и эскиз прилагаются на ____ л. Доставка и монтаж: _____ сум (если включены в общую стоимость — укажите «включены»).

ИТОГО по Спецификации: _____ (сумма прописью) сум.

Исполнитель	Заказчик
Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Исполнителя) /	Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Заказчика) /

Приложение № 2

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ к договору № _____

г. Ташкент

« ____ » _____ 20 ____ г. (дата)

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял изготовление, доставку и установку мебели по адресу: _____ (адрес объекта) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к договору № _____.

1. Работы выполнены в полном объёме, в установленные сроки.
2. Замечания Заказчика к качеству и комплектности: [нет] / [перечень замечаний и срок их устранения: _____].
3. Заказчик претензий по объёму, срокам и качеству работ [не имеет] / [имеет, указанные в пункте 2].
4. Гарантийный срок 12 месяцев исчисляется с даты подписания настоящего акта. Рекомендации по эксплуатации (Приложение № 3) Заказчику вручены.
5. Оплата произведена в полном объёме: [да] / [нет, остаток _____ сум подлежит оплате до _____].

Исполнитель	Заказчик
Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Исполнителя) /	Подпись: _____ (подпись) / _____ (ФИО Заказчика) /

Приложение № 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

1. Протирайте фасады, корпус и столешницу мягкой слегка влажной тканью, затем сухой. Не используйте абразивные порошки, жёсткие губки, ацетон и растворители.
2. Не допускайте длительного попадания воды на поверхности, кромку и в стыки. Пролиты вытирайте сразу. Следите за состоянием герметика на стыке столешницы с мойкой, стеной и фартуком и при необходимости обновляйте его.
3. Не ставьте на столешницу и фасады горячую посуду без подставки. Не размещайте источники пара и открытого огня вплотную к фасадам и кромке; закрывайте дверцу духового шкафа и вытяжку при приготовлении пищи.
4. Не превышайте допустимую нагрузку на полки, ящики и фурнитуру. Не садитесь и не вставляйте на выдвижные ящики, двери и полки.
5. Не подвергайте мебель прямым солнечным лучам длительное время: цвет некоторых материалов может выгорать.
6. Не разбирайте и не перемещайте мебель самостоятельно. При появлении люфтов, перекосов или скрипа обратитесь к Исполнителю: регулировка фурнитуры в гарантийный срок выполняется бесплатно.
7. Поддерживайте в помещении нормальную влажность (40–60 %) и избегайте резких перепадов температуры.